

1500876-26.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... de uma faca, o indiciado anunciou o roubo, subtraindo o aparelho celular do ofendido e empreendendo fuga em seguida.

Ocorre que o ofendido, após o roubo sofrido, seguiu o roubador, e, após diligências, logrou encontrá-lo. Após acionar os policiais militares, o indiciado foi preso em flagrante, e prontamente reconhecido pela vítima. Na ocasião, CRISTIANO se encontrava na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500876-26.2022.8.26.0545 - lauda /  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500876-26.2022.8.26.0545 nº 2022/001563

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227890/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA - 26888777

Autor:

Ministério Público

Acusado:

Cristiano da Silva Rodrigues de Azevedo

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Cristiano da Silva Rodrigues de Azevedo, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. De acordo com a denúncia:

No dia 20 de agosto de 2022, por volta das 00h10, na Avenida Gerônimo de Camargo, 730, Recreio Estoril, nesta cidade e Comarca de Atibaia, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Luis Fernando dos Santos Silva.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado saiu pela via pública munido de

uma faca, com o intuito de subtrair bens alheios.

Em dado momento, CRISTIANO avistou a vítima, motorista do aplicativo Uber, no interior de seu veículo, o qual se encontrava estacionado no local dos fatos. Ato contínuo, mediante grave ameaça e com emprego de uma faca, o indiciado anunciou o roubo, subtraindo o aparelho celular do ofendido e empreendendo fuga em seguida.

Ocorre que o ofendido, após o roubo sofrido, seguiu o roubador, e, após diligências, logrou encontrá-lo. Após acionar os policiais militares, o indiciado foi preso em flagrante, e prontamente reconhecido pela vítima. Na ocasião, CRISTIANO se encontrava na posse do aparelho celular roubado do ofendido, o qual também foi reconhecido por este.

Ressalte-se, ademais, que, próximo ao denunciado, os policiais militares apreenderam uma faca, a qual foi reconhecida pela vítima como a utilizada na prática criminosa em comento, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14.

A denúncia foi recebida em 31/8/2022 (fls. 68/69). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 112/114).

Nesta audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelo Ministério Público. Ao final foi feito o interrogatório. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto, por ausência de grave ameaça, o decote da majorante do emprego da arma branca, a aplicação da atenuante de confissão, a fixação da pena no patamar mínimo e a substituição por restritiva de direitos (mídia anexa ao termo de audiência).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como o acusado perpetrou o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação do acusado por roubo.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de apreensão (fls. 213/14), imagens fotográficas (fls. 29/30), auto de entrega (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 79/81) e também pela prova oral.

Extraí-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia.

O acusado ficou em silêncio na Delegacia de Polícia (fls. 9). Em juízo, disse que subtraiu o celular. Afirmou que pegou o celular e saiu correndo. Mencionou que atravessou duas ruas com o celular e já foi abordado. Disse que dispensou o celular e uma pessoa lhe deu uma gravata. Afirmou que não se lembra mais de nada. Mencionou que não usou faca no crime. Asseverou que não conhecia os policiais nem a vítima. Disse que o celular estava num suporte no carro, sendo que não falou nada para a vítima, foi rápido (mídia anexa ao termo de audiência).

A confissão foi corroborada pela prova testemunhal, em obséquio ao art. 197 do Código de Processo Penal.

As provas colhidas durante o inquérito policial e também no decorrer da instrução, sob o crivo do contraditório, conduzem à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que praticou a conduta imputada na denúncia.

As declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado são cruciais no deslinde dos fatos e, diante do que foi colhido em sede policial e em juízo, constata-se a solidez do conjunto probatório, que conduz à persuasão racional no sentido da prática delitiva.

A vítima assim relatou na Delegacia de Polícia: "Sou motorista de Uber/aplicativo. Hoje, encostei meu veículo, com o qual trabalho, tratando-se de um Toyota/Etios de placas: fZR0h49 em frente à 'auto peças brasil' na via denominada engenheiro Sílvio Alvim Soares, área central desta cidade, a fim de mandar uma mensagem no Whatsapp. Logo que estacionei o indiciado passou a pé, olhou para mim, foi em minha direção, e com uma faca em punho, me disse: 'perdeu', ato contínuo, arrancou-me o telefone do suporte do painel de meu veículo do lado da porta do motorista e saiu correndo. Logo em seguida, o segui com o meu carro, na contra-mão de direção, na Avenida Carvalho Pinto, por onde ele estava empreendendo fuga, tendo eu conseguido encostar o carro nele, só que, o indiciado não caiu ao chão, aliás, ele conseguiu fugir e, ainda, apareceu no local, uma testemunha, (Alexandre Nathan Varnobita- não presente ao plantão), o qual me disse que, o mesmo indiciado, instantes antes, havia também tentado roubar uma senhora nas imediações. Alexandre entrou no carro comigo e nós dois continuamos diligenciando no intuito de encontrar o indiciado. Um colega meu, também motorista de aplicativo, conseguiu me localizar pelo rastreador que utilizamos pelo grupo de motoristas, e nós três, então, ficamos a procurar pelo indiciado, tendo nós também sido auxiliados pela Polícia Militar. Nesse momento, Alexandre conseguiu encontrá-lo, sozinho, quando então, entraram os dois, em luta corporal e, nesse momento, nós todos, outros motoristas, e a polícia, chegamos todos no local em que Alexandre primeiramente havia encontrado o indiciado, quando então, foi efetuada a prisão do indiciado. Alexandre, agora, encontra-se hospitalizado. Meu celular estava com o indiciado, e a faca que ele utilizou contra mim, também, sendo que, eu reconheço o indiciado, sem sombra de dúvidas, com 100% de certeza, assim como também, reconheço a faca, também com 100 % de certeza. O celular já está comigo (fls. 7/8).

Em juízo, afirmou que é motorista de aplicativo e estava com o carro encostado na avenida. Afirmou que o acusado chegou do seu lado, encostou a faca em seu peito e disse "perdeu". Relatou que viu claramente a faca. Afirmou que o acusado pegou seu celular, que fica num suporte dentro do carro, entre o volante e a janela, e saiu correndo. Contou que foi atrás do acusado de carro, quando um homem lhe abordou e disse que o acusado acabara de tentar roubar uma idosa. Asseverou que em seguida chamou a Polícia. Relatou que todos ficam procurando o acusado, inclusive outros motoristas de aplicativo. Afirmou que seu celular tem rastreador, usando no Uber. Disse que encontraram o acusado deitado numa moita perto da rotatória. Mencionou que quem encontrou o acusado deitado na moita foi o homem que viu o acusado tentando roubar uma idosa. Relatou que o acusado e o homem mencionado trocaram socos. Relatou que quando chegou os dois estavam em luta corporal. Disse que a Polícia chegou e levou o acusado para a Delegacia. Relatou que os policiais encontraram a faca próxima ao local da luta corporal. Disse que era uma faca velha, não se lembra de suas características. Contou que encontrou seu celular no lugar em que o acusado estava em luta corporal com o homem. Relatou que a pessoa que o assaltou tem menos de 1,87m, era magrelo, barbudo, estava sujo, com fralda, deve ser usuário de drogas, é branco meio encardido, não é negro. Ao serem colocadas na tela três pessoas com características semelhantes, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito (mídia anexa ao termo de audiência).

A testemunha Levi Carlos de Lima Júnior - policial militar - contou em juízo que estava em operação e a vítima informou sobre o roubo. Afirmou que localizou o acusado e em seguida a vítima chegou e informou que ele foi o autor do roubo, que

tinha usado uma faca para subtrair o celular. Afirmou que localizou a faca no mato, próximo ao acusado. Mencionou que a vítima reconheceu a faca (mídia anexa ao termo de audiência).

Por sua vez, a testemunha Laion Hebert Fagundes de Oliveira - policial militar - afirmou em sede policial que estava de serviço com seu colega Cb PM Levi e participavam da operação "direção segura", quando um indivíduo aproximou-se e informou que tinha presenciado um roubo, informando as características do autor, o qual estaria de posse de uma faca e que teria roubado um aparelho celular de um motorista; Que o depoente e seu colega efetuaram diligências próximo do local do onde teria ocorrido o roubo e encontraram um indivíduo cujas características eram iguais às informadas pelo denunciante, sendo procedida a abordagem do investigado, com o qual foi encontrado um aparelho celular, momento em que a vítima aproximou-se e narrou que tinha sido vítima de roubo e de imediato reconheceu o indivíduo que tinha sido abordado como sendo o autor do roubo e ao ser exibido o aparelho celular para a vítima, o mesmo reconheceu como sendo o aparelho subtraído alguns minutos antes; Que foi feita uma varredura nas proximidades da abordagem do investigado, sendo encontrada a faca utilizada pelo autor e a vítima também reconheceu como sendo a faca utilizada pelo investigado; Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado o qual foi conduzido a esta Unidade Policial, para as providências de Polícia Judiciária (fls. 6).

Já a testemunha Cristiano da Silva Rodrigues de Azevedo - policial militar - afirmou em sede policial que estava de serviço com seu colega Sd PM Fagundes e participava de uma operação denominada direção segura, quando aproximou-se do depoente um indivíduo dizendo que tinha acabado de presenciar um roubo, onde um indivíduo teria roubado um aparelho celular de uma vítima que estava no interior do veículo e informou as características do autor; Que o depoente e seu colega efetuaram diligências no local indicado pelo denunciante e encontraram o autor do roubo, o qual estava de posse de um aparelho celular; Que logo após surgiu a vítima o qual informou que tinha acabado de ser roubado e reconheceu o indivíduo detido, como sendo o autor do roubo, reconheceu como sendo de sua propriedade o aparelho celular que estava na posse do autor e também reconheceu a faca que o autor utilizou, sendo que a faca foi encontrada próximo do autor, jogada no chão; Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado, o qual foi conduzido a esta Unidade Policial, para as providências de Polícia Judiciária (fls. 5).

Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo para afastar a credibilidade de suas palavras, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A negativa parcial do acusado, ao aduzir que não usou faca nem falou nada para a vítima, é singela e está em dissonância não só com o conjunto probatório, mas também com o *id quod plerumque accidit*, aplicável na análise das provas por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que atrai a incidência do art. 375 do Código de Processo Civil, que dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

O delito de roubo foi perpetrado após a meia noite e ninguém o presenciou, de modo que a palavra da vítima detém especial valoração, uma vez que crimes dessa natureza decorrem de ações não presenciadas por terceiros.

A vítima descreveu, de maneira firme e coincidente com o quanto narrado na fase policial, que o acusado portava uma faca quando da abordagem. Na ocasião o acusado ainda disse: "perdeu".

As declarações da vítima merecem total credibilidade, sobretudo porque nada há nos autos a infirmá-la. Pelo contrário, seu relato vai ao encontro do que foi dito pelos policiais, que relataram ter encontrado a faca no local em que o acusado foi preso. O objeto foi apreendido e periciado (fls. 79/91).

Desmerecer a palavra da vítima e dos policiais, quando desprovidas de quaisquer máculas ou desvios substanciais, representaria inegável estímulo à prática de delitos. Não há nenhum motivo para desacreditar a palavra da vítima e dos agentes públicos, que apresentaram narrativa espontânea e sem quaisquer contradições relevantes. Não há qualquer elemento nos autos que sugira terem todos inventado os relatos.

O acusado não forneceu qualquer razão que a vítima ou os policiais teriam para criar os fatos, sequer indicou algum benefício que teriam agindo assim. Tentou, somente, desacreditar a versão de vítima e testemunhas. Não conseguiu, no entanto, justificar qualquer motivo plausível que os levasse a tentar incriminá-lo injusta e levianamente.

O conjunto probatório, portanto, revela que o acusado, aproveitando-se que a vítima estava com seu veículo Toyota/Etios parado, aproximou-se com uma faca em punho, dizendo-lhe "perdeu", anunciando assim o roubo. Ato contínuo, encostou a faca no peito da vítima e subtraiu seu aparelho celular, que estava no painel do veículo, próximo da janela.

A vítima foi ao encalço do acusado e, com auxílio da Polícia Militar e de terceiros, o localizou e recuperou o celular, tendo a faca sido encontrada pelos policiais em sua presença. A eficácia da faca foi constatada pelo laudo pericial (fls. 79/81):

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não foram angariados elementos acerca da conduta social e personalidade do agente. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime e as consequências não desbordaram do que é ínsito ao tipo penal. A culpabilidade é elevada, na medida em que o crime foi perpetrado durante o repouso noturno, a res é instrumento de trabalho da vítima e o acusado não apenas ameaçou a vítima com a faca, mas ainda encostou a faca em seu peito, aumentando sobremaneira o risco à sua vida. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Já na segunda fase, está presente a agravante da reincidência específica, ante a condenação definitiva por roubo majorado (processo nº 1500100-46.2018.8.26.0616 - fls. 34). Também está presente a atenuante da confissão, ainda que parcial (Súmula 545/STJ). Dessa forma, compenso parcialmente as circunstâncias e exaspero a reprimenda em 1/6, de modo que fixo a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, mas presente a causa de aumento pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII), razão por que majoro a pena em 1/3 e a torno definitiva em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a falta de elementos acerca da situação financeira do acusado (CP, art. 49).

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da quantidade da pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é superior a quatro anos por crime doloso e o delito foi cometido mediante grave ameaça (CP, art. 44).

Impossível a suspensão condicional da pena, pois a pena é superior a dois anos (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Cristiano da Silva Rodrigues de Azevedo, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

O acusado está preso cautelarmente desde 20/8/2022 (fls. 43). Persistem os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A decisão que a decretou explicitou os motivos que levaram à prisão processual. Não houve alteração no panorama fático-jurídico que enseje a revogação e não há excesso de prazo.

Mesmo levando em conta as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, descritas no art. 4º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, imprescindível a prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para coibir as ações criminosas. A folha de antecedentes aponta que o acusado tem 26 anos e já foi preso em flagrante em 8/9/2018 por roubo (fls. 34), crime pelo qual foi condenado definitivamente e não havia sido encontrado para audiência admonitória.

O acusado vem fazendo dos crimes patrimoniais um meio de vida, praticando delitos de maneira habitual. Vê-se a evolução na gravidade das condutas delitivas. É a segunda vez que é condenado por tal espécie delitiva. Além disso, não demonstrou qualquer interesse no cumprimento da outra pena imposta, o que denota haver risco à aplicação da lei penal.

Dessa forma, o acusado demonstrou que sua liberdade é um risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do perigo concreto de reiteração delitiva e do propósito de se furtar à aplicação da lei penal.

Ante o exposto e nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva.

Consoante o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, após a progressão ao regime aberto, observe-se a detração (LEP, art. 66, III, "c").

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhe a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Comunique-se a vítima acerca desta sentença via Whatsapp (CPP, art. 201, § 2º).

Se for interposto recurso, expeça-se guia para a execução provisória da pena.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado a fls. 115, no valor constante na Tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, com a expedição da respectiva certidão oportunamente.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se a Autoridade Policial, o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, guia para a execução definitiva da pena.

Após, intime-se para pagamento da pena de multa em 10 dias, sob pena de penhora e protesto do título da dívida. Decorrido o prazo sem pagamento, dê-se vista ao Ministério Público e proceda-se na forma do art. 480-A das NSCGJ.

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Atibaia, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA